INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación al Consejo de la Magistratura de la Nación a adecuar su reglamento de concursos a la ley de designación de magistrados

Nota del Poder Ejecutivo que invita al plenario del Consejo de la Magistratura a adecuar el reglamento de concursos (Resolución 7/2014) a la ley «Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos», con un texto modelo de resolución: plazos máximos por etapa, examen anónimo hasta calificar todas las pruebas, entrevistas públicas transmitidas y grabadas, puntajes publicados en cada etapa y datos mensuales para el tablero de vacantes.

Propuesta 64: Jueces por concurso, Corte completa
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la vigencia de la ley «Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos», art. 16)
Trámite: No aplica (resolución del plenario del Consejo de la Magistratura, art. 114 de la Constitución Nacional; no es una norma del Poder Ejecutivo)

Por ello, SE RESUELVE:

Nota del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con relación a la Ley N° [—] de Concursos y Designación de Magistrados, que incorporó a la Ley N° 24.937 plazos máximos para cada etapa de los concursos, el examen anónimo, las entrevistas públicas y grabadas, la publicación de los puntajes y el tablero mensual de vacantes, y dispuso en su artículo 16 que ese Consejo adecue su reglamento de concursos.

Con pleno respeto de las atribuciones que el artículo 114 de la Constitución Nacional confiere a ese Consejo, acompaño como anexo un texto modelo de resolución, a título de colaboración, para que el plenario lo considere, lo modifique o lo descarte según su criterio. El Poder Ejecutivo nacional informará al Consejo, en los plazos que fija su reglamentación, los datos del procedimiento a su cargo que requiere el tablero de vacantes.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.

[Firma del Presidente de la Nación]

Anexo – Texto modelo de resolución del plenario

ARTÍCULO 2°.- Encabezamiento, visto y considerandos. RESOLUCIÓN N° [—]/[año]. En Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] del año [—], sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la presidencia de [—], los señores consejeros presentes, y

VISTO:

La Ley N° 24.937 y sus modificatorias, en el texto establecido por la Ley N° [—], y el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes aprobado por la Resolución N° 7/2014 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

1°) Que la Ley N° [—] incorporó a la Ley N° 24.937 los artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater, que fijan plazos máximos para cada etapa de los concursos, disponen que la prueba de oposición sea anónima hasta que se califiquen todas las pruebas, que las entrevistas sean públicas, se transmitan en directo y se graben, que se publiquen los puntajes de cada etapa y que el Consejo publique cada mes el tablero de vacantes.

2°) Que el reglamento de concursos ya prevé el anonimato de la prueba de oposición y la publicidad y el registro de las entrevistas, y que corresponde adecuarlo a la ley.

3°) Que el artículo 16 de la Ley N° [—] dispuso que el Consejo adecue su reglamento dentro de los sesenta días de su entrada en vigencia.

Por ello,

ARTÍCULO 3°.- Artículo 1°. Incorpórase como último párrafo del artículo 32 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes aprobado por la Resolución N° 7/2014 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, el siguiente: «La identidad de los concursantes se mantendrá reservada hasta que el jurado haya calificado la totalidad de las pruebas de oposición del concurso. Las calificaciones se publicarán con indicación de la clave de cada prueba y, una vez publicadas, se publicará la correspondencia entre claves y concursantes.»

ARTÍCULO 4°.- Artículo 2°. Incorpórase como último párrafo del artículo 40 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes aprobado por la Resolución N° 7/2014 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, el siguiente: «Las entrevistas personales se transmitirán en directo por el sitio oficial del Consejo y sus grabaciones quedarán disponibles en él en forma permanente.»

ARTÍCULO 5°.- Artículo 3°. Los concursos se sustanciarán dentro de los plazos máximos por etapa establecidos en el artículo 13 bis de la Ley N° 24.937. La Comisión de Selección informará al plenario cada mes los concursos con plazos vencidos y su causa. La prórroga del plazo total prevista en el artículo 51 del reglamento de concursos solo podrá disponerse una vez por concurso, por resolución fundada del plenario, que se publicará.

ARTÍCULO 6°.- Artículo 4°. Se publicarán en el sitio oficial del Consejo, en formato abierto y dentro de los cinco (5) días hábiles de su aprobación, los puntajes de cada concursante en la prueba de oposición, en la evaluación de antecedentes, en las impugnaciones y en la entrevista personal, el orden de mérito y los fundamentos de la terna.

ARTÍCULO 7°.- Artículo 5°. El tablero de vacantes previsto en el artículo 13 quater de la Ley N° 24.937 se publicará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, con los datos que informen el Poder Ejecutivo nacional y el Honorable Senado de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Artículo 6°. Las disposiciones de la presente prevalecen sobre las del reglamento de concursos en lo que se opongan y se aplicarán a las etapas de los concursos en trámite que no hayan comenzado a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 9°.- Artículo 7°. Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Consejo.